

Nr. 143 Besprechung im Reichsverkehrsministerium vom 16. April 1935, 10 Uhr

R 2/23475, unfol. Sitzungsvermerk des MR Mahnke/RFM¹

Anwesend: MD Brandenburg (Vorsitz); GD Dormmüller; GISTr. Todt; Chr. Weber, München (für StdF); Kurt v. Schröder (Präs der IHK Köln); MR Hein, Ulrich, Woltering (RVM), Mahnke (RFM), Willuhn; Vertreter des RWeM, RIM, REM, der DRG, der Fachschaft Autoindustrie, des Reichsfachstands Spedition, der Reichsgruppe Industrie, der Reichsbetriebsgemeinschaft Verkehr der DAF, des Reichsverbandes Deutscher Verkehrs Verwaltungen, u.a.

Beginn: 10:00

Ort: Reichsverkehrsministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN GÜTERFERNVERKEHR MIT KRAFTFAHRZEUGEN]

Die Besprechung stellte sich als eine erste Lesung des Gesetzentwurfs nach allgemeinen Gesichtspunkten (keine Beratung der einzelnen Paragraphen) in dem durch Einladungen weiterer Stellen erweiterten Ausschuß des Reichsverkehrsrates² dar. Zur Entwicklung des *Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen* ist allgemein zu bemerken:

Die zur Regelung dieses Verkehrs erlassene *Notverordnung vom 6. Oktober 1931* „Überlandverkehr mit Kraftfahrzeugen“ (Reichsgesetzbl. I S. 558 ff.)³ verfolgte folgende Ziele:

– a)

Durch Einführung des staatlichen Genehmigungszwangs für jede mit Kraftfahrzeugen ausgeführte entgeltliche Güterbeförderung für andere auf Entfernungen über 50 km sollte der Wettbewerb zwischen Eisenbahn und Kraftwagen geregelt und hierbei jeder ungesunde Wettbewerb ausgeschaltet werden.

– b)

Dem Schutze des gemeinwirtschaftlichen Tarifsystems der Eisenbahn sollte die Einführung eines ähnlichen, vom RVM festgesetzten Tarifsystems dienen.

– c)

¹ Entwurf durch Ministerialamtmann Möller, Schlußzeichnung durch MD Olscher. Kurzer Vm. Willuhns über die Besprechung: R 43 I/1076, Bl. 15; offiz. Niederschrift des RVM: Ebd. Bl. 17–19; R 2/23475. Die Besprechung dauerte der RVM-Niederschrift zufolge über sieben Stunden.

Der Vorlage des GesEntw. waren wegen der ungeklärten Konkurrenzverhältnisse zwischen Reichsbahn und Speditionsgewerbe (vgl. ARH I/1, Nrr. 64, 95 P. a, c) seit 1933 besonders schwierige und langwierige Verhandlungen vorausgegangen. Eine erste Fassung hatte der RVM der Rkei am 9. 1. 34 zugehen lassen, um bei Hitler aus der Kenntnis eines ihm „vor längerer Zeit“ zugeleiteten Vorentwurfs möglicherweise bestehende Fehldeutungen auszuräumen; R 43 I/1075, Bl. 170–187. Am 13. 4. 34 teilte Keppler Willuhn mit, Hitler billige den Entwurf nicht; ebd. Bl. 188. Auch eine überarbeitete Fassung vom 9. 7. 34, die der RVM „möglichst noch im Monat Juli“ im Umlaufweg verabschiedet sehen wollte (ebd. Bl. 205–293 und R 2/23474, unfol., mit VO- und Vertragsentwürfen), bezüglich derer Hitler jedoch zunächst unschlüssig blieb und ihre Behandlung im Kabinett verlangte (R 43 I/1075, Bl. 301), blieb unerledigt; vgl. u. Anm. 5. Den hier verhandelten Entwurf hatte der RVM unter gleichzeitiger Einladung zur Besprechung am 3. 4. 35 vorgelegt; R 43 I/1076, Bl. 7–14; R 2/23475.

² Der Reichsverkehrsrat war durch den RVM am 23. 11. 33 proklamiert worden und hatte sich nach Aufbau der Spitzenorganisationen der einzelnen Verkehrsweige am 22. 3. 34 konstituiert. Es handelte sich um einen Beirat unter Leitung des RVM, der diesen bei der straffen Organisation und dem Ausbau des Verkehrswesens in Abstimmung mit den Interessen der einzelnen Verkehrsträger unterstützen sollte. Aktenmaterial in R 43 II/767, Bl. 116–148.

³ Teil 5 Kap. V der 3. VO des RPräs. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen (RGBl. I S. 537, 558).

Durch die Landesbehörden sollten die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und die Einhaltung der festgesetzten Beförderungspreise überwacht werden.

Die Notverordnung hat infolge *Versagens der Landesbehörden* bei der Überwachung des Kraftverkehrs ihren Zweck nicht erreicht; der Wettbewerb zwischen Eisenbahn und Kraftwagen hat sich weiter zu Ungunsten der Eisenbahnen verschärft, die auch noch Klagen über Bevorzugung der Kraftwagenunternehmer durch die Genehmigungsbehörden und Gerichte führten⁴.

Der zur Abhilfe der Mißstände unternommene Versuch, eine gesetzliche Regelung des Lastkraftwagenverkehrs herbeizuführen, die auf eine völlige Ausschaltung des Unternehmerwettbewerbs im Fernverkehr hinauslaufen würde (Monopolstellung), fand nicht die Billigung des Führers und Reichskanzlers⁵. Ein weiterer Entwurf hat umgearbeitet werden müssen und die jetzt vorliegende Fassung erhalten. Hiermit soll ein erneuter Versuch gemacht werden, auf dem Wege über die Zwangsgenossenschaft in einem regulierten Wettbewerb, der ein reiner Leistungswettbewerb (kein Preiswettbewerb) sein soll, Ordnung zu schaffen. Der Entwurf ist mit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft *nicht* besprochen worden, obwohl er tiefgehende Eingriffe zu Ungunsten der Reichsbahn enthält. Sie sieht in dem Entwurfe den Versuch, den Kraftwagenwettbewerb auf Kosten der Reichsbahn zu fördern. Sie hat in dem beigefügten Schreiben an den Herrn Reichsverkehrsminister vom 21. März 1935 im einzelnen Stellung genommen und in der weiteren mit X bezeichneten Anlage die Ausfälle berechnet⁶. Daß auch sonst Bedenken gegen den vorgelegten Gesetzentwurf bestehen, geht aus den in der Besprechung von zuständiger Seite erhaltenen und beigefügten Aufzeichnungen hervor.

Der Vorsitzende – *Min[isterial]Dir[ektor] Brandenburg* vom RVM – bezeichnete es als den Zweck der heutigen Besprechung, daß der Herr Reichsverkehrsminister die Auffassung des Ausschusses zu bestimmten Fragen kennenlernen möchte, um alsdann seine Entscheidungen zu treffen. Es sei vorgesehen, den weiteren Entwurf dem Ausschüsse des Reichsverkehrsrates zur Durchberatung im einzelnen und auch die Durchführungsbestimmungen hierzu vorzulegen und auch die Stellungnahme des Verwaltungsrates der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft einzuholen.

Zu folgenden Fragen wird die Stellungnahme des Ausschusses erbeten:

- a)

Hereinnahme des Speditionsgewerbes in den Verband,

- b)

Beschränkungen der Reichsbahn,

- c)

⁴ Vgl. hierzu dann die Begründung der Kabinettsvorlage des Gesetzes vom 15. 6. 35: „Die mit der Notverordnung erstrebte Befriedung des Wettbewerbs zwischen den Eisenbahnen und den Unternehmern von Güterfernverkehr ist nicht erreicht worden, weil sich die gesetzlich vorgesehene Überwachung des Reichskraftwagentarifs durch die Landesbehörden als unmöglich erwies. Hinzu kam, daß sich der Tarifkampf beider Verkehrsmittel von dem gesetzlich festgelegten Beförderungspreis für die Unterwegsstrecke auf die dem Urverlader vom Spediteur berechnete, durch das Gesetz nicht gebundene Gesamtfracht verschob. Zu diesen Tarifunterbietungen der Spediteure traten als weitere Mängel der Notverordnung die im Gesetz nicht vorgesehene Möglichkeit, die Erteilung der Genehmigung von dem Bedürfnis abhängig zu machen, die völlige Unmöglichkeit, die Einhaltung des Reichskraftwagentarifs bei Unternehmern nachzuprüfen, die neben dem Güterfernverkehrsgewerbe noch andere Geschäfte betrieben, und die Nichtverantwortlichkeit der Spediteure, die den Güterfernverkehr nach ihrem Ermessen organisierten und lenkten. Die Unternehmer selbst, die sich unter schwierigsten Verhältnissen als Pioniere des Güterfernverkehrs betätigt hatten, befanden sich in bezug auf die Zuweisung von Gut, die Berechnung des tarifmäßigen Entgelts und die Zahlung der Fracht in voller Abhängigkeit von den Spediteuren.“ R 43 I/ 1076, Bl. 40 f.

⁵ Der GesEntw. vom 9. 7. 34 (o. Anm. 1) hätte ein Monopolrecht der DRG auf die Durchführung von Güterfernverkehr verankert, mit der Verpflichtung, die bisherigen Unternehmer noch eine Reihe von Jahren in ihrem Kraftwagenbetrieb zu beschäftigen und sie dann entweder endgültig zu übernehmen oder abzufinden. Das Monopol war begründet worden mit dem politischen Auftrag an die DRG, sich zu motorisieren und die Vorzüge des Kraftwagens in ihrem Verkehrsangebot selbst zur vollen Entfaltung zu bringen, sowie mit ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Aufbau des Autobahnnetzes. In einer Besprechung mit GD Dormmüller am 27. 11. 34 hatte jedoch Hitler eine Reglementierung des Lkw-Verkehrs in dieser Weise abgelehnt, weil sie auf eine völlige Ausschaltung des Unternehmerwettbewerbs hinauslaufe; ruinöse Preisunterbietungen der Bahntarife sollten gleichwohl durch Bildung einer Zwangsorganisation der Spediteure (Reichs-Kraftwagen-Betriebsverband) mit vorgeschriebenen Frachttarifen verhindert werden. Mitteilung Dormmüllers vor dem Verwaltungsrat der DRG: R 2/4635, Bl. 113–116.

⁶ R 2/23475. Zur beengten Finanzlage der DRG allgemein vgl. Dok. Nrr. 180, 201 und 205.

Offenhalten der Tarifffrage,

– d)

Ausschließlichkeit,

– e)

Leistungsvergütungen.

Bevor die Aussprache begann, gab *Stadtrat Weber*⁷ als Vertrauensmann der Reichsleitung der NSDAP folgende Erklärung ab:

„Die Partei hat das Gesetz im Wirtschaftsrat und durch das Büro des Generalinspektors durchberaten. Es gilt daher für die Pg.'s die Führung des Generalinspektors Todt als Beauftragter der Partei, und dessen Meinung ist bindend. Pg.'s können nicht bei den Ausführungen des Pg. Todt anderer Meinung sein. Wer glaubt, anderer Meinung zu sein als Todt, wolle sich mit ihm auseinandersetzen. Die Meinung der Partei wird hier vertreten.“

Der *Generalinspektor* fügte hinzu, daß diese Erklärung mit ihm nicht besprochen sei. Sie rühre wohl aus den verschiedenen Vorbesprechungen und den hierbei geäußerten Meinungen her. Eine Kritik an den Maßnahmen, die zum Teil bereits getroffen seien, müsse unterbleiben. Die Stimmung sei hervorgerufen zum Teil durch einen Aufsatz, in dem an der früher getroffenen Entscheidung mit Widerspruch herumgenörgelt worden sei⁸. Er möchte, um die Diskussion in Gang zu bringen, bitten, daß, selbst wenn einer eine andere Ansicht habe als er, er sie zur Sprache bringe. Es werde sich hierbei eine Disziplin einhalten lassen. *Stadtrat Weher* betonte hierzu, daß für Pg.'s das gelte, was er verlesen habe. Selbstverständlich sei damit nicht gesagt, daß der Vertreter des R[eichs]Fin[anz]Min[isteriums] oder Baron Schröder als Leiter des Industrie- und Handelstages⁹ nicht seine Meinung äußern dürfe. Zum Schluß solle aber die Meinung der Partei Geltung haben. Zunächst legte der *Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft* als Ausgangspunkt der Besprechung die Finanzlage der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft dar. Die Aufrechterhaltung des gemeinwirtschaftlichen Tarifsystems, die Erfüllung der Forderungen im Interesse der Landesverteidigung, die gegenüber dem Friedensstand gestiegen seien, die Beibehaltung von Arbeitskräften über Bedarf zwecks Verminderung der Erwerbslosenzahl und die ausreichende Beschäftigung der Industrie seien nur bei einer gesicherten finanziellen Grundlage möglich und schlossen weitere Opfer aus. Diese wären aber bei Durchführung des Gesetzentwurfes in der vorliegenden Form unausbleiblich. An Einnahmeausfällen seien alsdann bis zu 520 Mio RM jährlich zu erwarten, zu deren Deckung die Hilfe des Reichs nicht zu entbehren sei. Daneben müßten die Tarife für die billigen Massengüter erhöht und die Aufträge an die Industrie gedrosselt werden. Im übrigen biete der Gesetzentwurf keinen ausreichenden Schutz gegen Unterbietungen der Tarife der Reichsbahn. Da die Beschäftigungsmöglichkeit des Kraftwagens beschränkt sei, lägen auch die Aufträge an die Industrie für neue Kraftwagen in diesem Rahmen¹⁰.

⁷ Christian Weber (1883–1945): Buchmacher und Gastwirt, einer der ersten „alten Kämpfer“ der NSDAP, 1934 Stadtrat in München; u.a. Präs. des Dt. Jagdmuseums und des Kuratoriums für das Braune Band von Dtl., Inspektor der SS-Reitschulen. – Die Einlassung Webers ist weder in der offiz. Niederschrift noch im Vm. Willuhns (o. Anm. 1) erwähnt.

⁸ Nicht ermittelt.

⁹ Kurt Frhr. von Schröder war Bankier, Präs der IHK Köln und Inhaber zahlreicher Aufsichtsratsmandate.

¹⁰ Nach der offiz. Niederschrift (o. Anm. 1) führte Dorpmüller u.a. aus: „Für die Reichsbahn ständen rd. 520 Millionen RM auf dem Spiele, während auf der anderen Seite auch durch die stärkste Förderung des Fernkraftverkehrs eine Vermehrung des deutschen Kraftfahrzeugbestandes um nur wenige Prozente eintreten könne. Wenn 15 000 weitere Lastzüge im Ferngüterverkehr volle Beschäftigung fänden, was etwa das Höchstmaß darstelle, seien zum Ausgleich für die Ausfälle, die der Reichsbahn durch diesen gesteigerten Wettbewerb entstünden, die Frachten des ihr verbleibenden Güterverkehrs um rd. 45% zu erhöhen. – Zur Vermeidung der vorbezeichneten Gefahren müsse jede Verkehrsabwanderung von der Schiene, die bloß auf Preisunterbietung beruhe, unter allen Umständen ausgeschlossen sein. Es müsse sichergestellt werden, daß der Kraftwagen im Haus-Haus-Verkehr die Reichsbahn nicht um die bei der Bahnbeförderung entstehenden Rollfuhr- usw. -Kosten unterbieten könne. Nur bei solcher Festsetzung der Kraftwagentarife sei die Reichsbahn in der Lage, darauf zu verzichten, die Einzelfallzuschüsse weiter zu gewähren oder auch für den Eisenbahnverkehr Haus-Haus-Tarife einzuführen.“

Der *Generalinspektor Todt* teilt diese Befürchtungen nicht und hält eine gesunde Entwicklung des Wettbewerbs auch im Interesse der Reichsbahn liegend. Der Kraftwagen müsse sich frei entwickeln können.

Die Aussprache über die 5 Punkte des Reichsverkehrsmin. ergab:

zu a): Gegen die Hereinnahme des Speditionsgewerbes in den Reichs-Kraftwagen-Betriebsverband sprechen sich die Reichsbahn, der Reichsfachstand der Spediteure und der Reichsverband des Kraftverkehrsgewerbes aus, weil diese Maßnahme überflüssig und schädlich sei. Der Reichsfachstand der Industrie ist mit gewissen Einschränkungen für die Einbeziehung, der auch die weiteren Gruppen zustimmen.

zu b): Der Gesetzentwurf sieht vor, daß die Reichsbahn den Güterfernverkehr nur mit eigenen Kraftfahrzeugen ausführen darf, und daß der Reichsverkehrsmin. ihr hinsichtlich der Art und des Umfangs dieses Verkehrs Beschränkungen auferlegen kann. Hiermit werden also die Beschäftigungsverträge, die die Reichsbahn mit Kraftfahrunternehmen abgeschlossen hat, aufgehoben und die Reichsbahn darf fremde Kraftwagen nicht benutzen. Wenn die Reichsbahn sich mit den durch das Reichsverkehrsmin. möglichen Beschränkungen, über die die Durchführungsbestimmungen nähere Ausführungen bringen sollen, abfinden will, so hat sie gegen die Verbote die schwersten Bedenken. Gerade die Beschäftigungsverträge haben sich, besonders zur Bewältigung des Spitzenverkehrs, gut bewährt; sie haben die Einhaltung der Tarife und die Existenz der Unternehmer sichergestellt. Bleibt die Benutzung fremder Kraftwagen verboten, so müßte die Reichsbahn ihren Wagenpark zum Schaden der Unternehmer vergrößern. Da sich die Mehrzahl der Anwesenden für die Zulassung von Beschäftigungsverträgen mit kürzerer Laufzeit, die mit dem Verband allgemein oder mit Einzelunternehmen über den Verband abgeschlossen werden können, ausspricht, wird das Reichsverkehrsmin. den 1. Satz des § 26 des Gesetzentwurfs entsprechend neu fassen¹¹. Der Reichsbahn wird zugestanden, Unternehmer, mit denen Beschäftigungsverträge für den Güterfernverkehr abgeschlossen sind, zur Erzielung der Wirtschaftlichkeit auch im Nahverkehr zu beschäftigen.

zu c): Es wurde Einigkeit darüber erzielt, daß die Tarifffrage im Gesetz selbst nicht geregelt werden soll, um die Möglichkeit späterer Änderungen nicht zu erschweren. Der Grundsatz der Tarifgleichheit zwischen Schiene und Kraftwagen soll gelten mit der Maßgabe, daß zur Herbeiführung der Gleichheit zwischen den von Station zu Station geltenden Eisenbahntarifen und den von Haus zu Haus geltenden Kraftfahrttarifen den letzteren die den Versendern und Empfängern noch entstehenden Nebenkosten zuzurechnen sind. Ein entsprechender Hinweis soll durch die Präambel gebracht werden¹². Der § 12 des Gesetzentwurfs soll dahin ergänzt werden, daß die Tariffestsetzung des Reichsverkehrsmin. Gerichte und Verwaltungsbehörden bindet. Die Spediteure legen auf den Schutz der Nebenkosten besonderen Wert, da diese vielfach die Grundlage ihrer Existenz bilden. Die Tarife selbst sollen verwaltungsmäßig in Verhandlungen entwickelt werden; wer hierbei zuzuziehen ist, wird durch die Durchführungsbestimmungen festgelegt. Als Übergangslösung ist die Angleichung an die Eisenbahntarife in Aussicht genommen.

zu d): Bei Erteilung der Genehmigung für den Fernverkehr ist zur Bedingung zu machen, daß der Unternehmer nur Güterfernverkehr und keine weiteren Geschäfte betreiben darf. Sonst muß für den Güterfernverkehr eine eigene juristische Person gebildet werden.

¹¹ Neufassung nach dem Ergebnis der Besprechung: „Die Reichsbahn darf den Güterfernverkehr mit eigenen Kraftfahrzeugen und mit Kraftfahrzeugen von Unternehmern, die eine Genehmigung für den Güterfernverkehr haben, ausführen.“

In der KabVorl. vom 15. 6. 35 war die entsprechende Bestimmung in §29 (1) neuer Fassung schließlich wie folgt gefaßt: „Die Deutsche Reichsbahn betreibt den Güterfernverkehr mit eigenen Kraftfahrzeugen. Im Bedarfsfälle können zwischen der Deutschen Reichsbahn und dem Verbände Vereinbarungen über die Beschäftigung der Unternehmer von Güterfernverkehr im Reichsbahn-Güterfern- und Nahverkehr getroffen werden.“ R 43 I/1076, Bl. 18, 37, 43.

¹² Die Präambel lautete: „Um einen gerechten Leistungswettbewerb zwischen Eisenbahnen und Kraftfahrzeugen sicherzustellen, hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, [...]“

zu e): Leistungsvergütungen dürfen im Güterfernverkehr nicht gewährt werden, das Verbot ist in den Durchführungsbestimmungen auszusprechen¹³.

I.V. d[es] St[aatssekretärs]
O[lscher]

Ma[hinke] 24/4. Mö[ller] 23/4.¹⁴

¹³ Vgl. hierzu die offiz. Niederschrift (o. Anm. 1): „Im übrigen ist der Ausschluß einhellig der Meinung, daß die Gewährung jedweder Leistungsvergütung an Spediteure verboten sein muß. Meinungsverschiedenheiten bestanden nur darüber, ob das Verbot in der Durchführungsverordnung oder im Tarif zum Ausdruck kommen soll.“ Die Bannung von Leistungsprämien entsprach der zwangswirtschaftlichen Zielvorstellung eines reinen „Leistungswettbewerbs“.

Willuhn resümierte das Ergebnis der Besprechung (o. Anm. 1) dahin: „Diese Regelung entspricht den Richtlinien, die der Führer und Reichskanzler seinerzeit ausgegeben hat. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Reichsbahn auf diesem Wege *allmählich* eine Monopolstellung erwirbt. Diese könnte sie jedoch nur im Laufe von 10 oder mehr Jahren erreichen. – Der Gesetzentwurf wird die seitens der Reichsbahn einer Reihe von Spediteuren eingeräumte Vorzugsstellung beseitigen, so daß zu erwarten ist, daß die auch hierdurch in die Unternehmerschaft getragene Unruhe verschwindet.“

¹⁴ Weitere Paraphe links neben Mahnke unleserlich. – Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 178 P. 11.

Zitierhinweis

Nr. 143 Besprechung im Reichsverkehrsministerium vom 16. April 1935, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d143>